

עין משפט
גד מצוה

יד א מיי פ"ז מהלכות יבוס הלכה ג סמג
עשין גא טוש"ע אה"ע סימן קעה סעיף ו :

✠✠✠

תוספות ישנים

לגזור משום שמי לחיות דעלמא ונהי דלעיל חזינן דלא גזרינן היינו דווקא לרננן אכל לר"ש דסבר דאלימא כל כך זיקא דלמיר דשמי לחיות לא חוללות ולא מתייבמות סד"ל לגזור משום שמי לחיות דעלמא:

✠✠✠

תוס' חד מקמאי

יבמה שאין אני קורא לה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים אלמא ס"ל יש זיקה:
הא דקתני במתני' איסור מצוה או איסור קדושה חולצת ולא מתייבמת פרכינן עלה בגמ' הא נמי תנינן אסור מצוה או איסור קדושה חולצת ולא מתייבמת.
התם איסור מצוה לחודיה. והכא איסור מצוה ואחותה. ומאי דקתני זו היא שאמרו אחותה שהיא מתייבמת פרישין בגמ' למעוטי איסור מצוה לזה:

כח:

אבל **הכא דליבא** שני דמוכח. ואם תאמר הא נמי ידעינן מההיא דפ"ב כדלמרינן לעיל (דף ב.) ויש לומר דהתם איכא ערוה דקמוכח שאינה לא חוללת ולא מתייבמת אבל הכא שתינן מתייבמות וליכא הוכחה:
שנעשו צרות זו לזו כו'. היינו דוקא כשנפלו לפני יבם אחד אכל כשנפלו לפני

שני יבמין מודה רבי שמעון כדמניא

לעיל רבי שמעון אומר יקיימו:
לחותה

מצוה במקום איסור ערוה ותתייבם קמ"ל ותתייבם כיון דמדאורייתא רמיא קמיה קא פגע באחות זקוקתו סד"א משום מצוה עבוד רבנן קמ"ל:
היתה אחת מהן כו': הא תו ל"ל היינו הך מה לי אחד מה לי לתרי צריכא דאי אשמועינן התם משום דאיכא שני דמוכח אבל הכא דליבא שני דקא מוכח אימא לא ואי אשמועינן הכא אדרבה תרווייהו מוכחי אהדדי אבל אידך לא צריכא:
זו היא שאמרו וכו': זו היא למעוטי מאי למעוטי איסור מצוה לזה ואיסור מצוה לזה הא תו ל"ל היינו הך מה לי אחד מה לי לתרי מהו דתימא כי לא אמרינן אוקי איסור מצוה במקום איסור ערוה היכא דאיכא למיגזר משום שני אבל היכא דליבא למיגזר משום שני אימא להאי אוקימנא איסור מצוה במקום איסור ערוה ולהאי [אוקימנא] איסור מצוה במקום איסור ערוה ולייבמו קמ"ל אמר רב יהודה אמר רב וכן תני ר' חייא ^בבבולן אני קורא בהן האסורה לזה מותרת לזה ואחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת ורב יהודה מתרגם מחמותו ואילך אבל שיתא בבי דרישא לא מ"ט כיון דבתו באונסין הוא דמשכחת לה בנשואין לא משכחת לה בנשואין קמיירי באונסין לא קא מיירי ואביי מתרגם אף בתו (באה) מאנוסתו כיון דאשכוחי משכחת לה אי בעיא באונסין תיהוי אי בעיא בנשואין תהוי אבל אשת אחיו שלא היה בעולמו לא כיון דאליבא דר"ש הוא דמשכחת לה אליבא דרבנן לא משכחת לה בפלוגתא לא קמיירי ורב ספרא מתרגם אף אשת אחיו שלא היה בעולמו ומשכחת לה בשיתא אחי ואליבא דר"ש וסימניך מת נולד וייבם מת נולד וייבם ראובן ושמעון נשואין שתי אחיות לוי ויהודה נשואין שתי נכריות מת ראובן נולד יששכר וייבם לוי מת שמעון נולד זבולון וייבם יהודה מתו לוי ויהודה בלא בנים ונפלו להו קמי יששכר וזבולן האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה ואחותה שהיא יבמתה ל"ל ייבם יהודה בלא ייבם יהודה נמי משכחת לה משום צרה הא תינת צרה צרה דצרה מאי איכא למימר כגון דהדר ויבמיניהו נמי גד ואשר:
בתנאי ^אשלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ור"ש פוטר היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה ^באיסור מצוה או איסור קדושה חולצות ולא מתייבמות:
גמ' ^בתניא ר"ש פוטר בשתייהן מן החליצה וכן הייבום שנאמר וְאִשָּׁה אֶל אַחֹתָהּ לֹא תִקַּח לְצִרּוֹר ”בשעה שנעשו צרות זו לזו לא יהא לך ליקוחין אפי' באחת מהן: היתה אחת מהן כו':
הא תו למה לי היינו הך לר"ש איצטריך סד"א הואיל ואמר ר"ש שתי אחיות לא חולצות ולא מתייבמות לגזור משום ב' אחיות דעלמא קמשמע לן:
איסור מצוה כו': והא

שיהו שמי צנות של שני אחין לחיות מן האם שאי אפשר שנשא יבמתו שיש לה צת לא תני צהו האסורה לזה כו' הואיל וכולן איסור שם צת הן:
דלוינא דרבי שמעון היא דמשכחה צה. האסורה לזה כדמפרש רב ספרא לקמיה:
צפוגאפא לא איירי. רבי חייא:
האסורה לזה. אשת לוי האסורה ליששכר שצא ומנאה אסורה עליו מזיקת ראוותן שלא היה בעולמו ומותרת לזבולון כשנולד כבר מתייבמה ללוי וצייבם ולצסוק נולד שרי ר"ש ואשת יהודה אסורה לזבולון משום שמעון שלא היה בעולמו וכשנולד מנאה צאיסור ומותרת ליששכר:
בלא ייבם יהודה נמי. שרי ליששכר ובחמשה אחי משכחת לה מת ראוותן נולד יששכר ייבם לוי מת שמעון נולד זבולון ומת לוי בלא בנים ונפלו אשת לוי ואשת שמעון לפני יששכר וזבולון אשת לוי אסורה ליששכר מפני ראוותן בעלה הראשון ומותרת לזבולון ואשת שמעון מותרת ליששכר שהרי בעולמו היה ואסורה לזבולון:
ומשום צרה. האי דנקט ייבם יהודה משום צרה דבעי אשכוחי נמי בצרה האסורה לזה מותרת לזה אם צאו יששכר וזבולון לייבם לנשי לוי ויהודה הראשונה אשת לוי אסורה ליששכר משום צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו וכן אשת יהודה על זבולון וכגון שהיו הצרות לחיות זו לזו ונכריות קרי להו אלל נשי ראוותן ושמעון דאיכא נמי השתא בצרות האסורה לזה מותרת לזה ואחותה כשהיא יבמתה כו' ואי לא ייבם יהודה לא מיתוקם מילתא דרבי חייא צאיסור צרה דאם נפלו שתי נשים משמעון שתינן אשת אח שלא היה בעולמו הן:
צרה דצרה מאי אינא למימר. היכי קריית האסורה לזה מותרת לזה צאיסור וצרות צרה דהא צרות צרומיהן נמי תנן צפ"ק [יג:]:
כגון דהדר יבמינהו גד ואשר. לנשי לוי ויהודה הראשונות ולהם נשים וייבם גד את אשת יהודה ואשר ייבם אשת לוי ומתו גד ואשר ונפלו לפני יששכר וזבולון ואם צאים לייבם נשי גד ואשר הראשונות אשת גד צרת אשת יהודה שהיתה צרת אשת שמעון שלא היה בעולמו אסורה לזבולון ומותרת ליששכר וכן אשת אשר על יששכר ומותרת לזבולון:
בשעה שנעשו צרות זו לזו. כגון ^אהשתא שנפלו לפניו ונעשו שמי לחיות צרות זו לזו ציקה:
לגזור משום שמי לחיות דעלמא. אע"ג דהא נמי מרישא שמעינן התם הוא לרננן לא גזרינן דאי נמי אחי למישרי לחיות דעלמא ליכא אלא איסור אחות זקוקה דרבנן אבל לר"ש דלמיר איסור אחות זקוקה ערוה גמורה היא דרחמנא פטרה וקיימא עליה צאיסור אשת אח לגזור היכא דלחותה אסורה משום ערוה ולא זקוקה ליה ונימא לא לייבם לאחותה דלא לימי לייבומי אחות זקוקה דעלמא קמ"ל:

ארבעה אחין פרק שלישי יבמות

איסור מלוה. אם היתה האחת אסורה על האחד איסור מלוה אינו מותר בלחותה הואיל והיא מדאורייתא רמיא קמיה הואי אידך אחות זקוקתו הלכך צעו חליה:
הסס. בפרק כ"ד:
איסור מלוה לחודה. לא אשמעינן אלא יבמה שנפלה לפניו שהיא אסורה עליו איסור מלוה חוללת:
והכא אשמועינן איסור מלוה ואחותה. שנפלו לו משני אחין דלחותה

לא מייצמא דלא תימא אוקי איסור מלוה במקום ערוה ותמייבם לחותה ולא תיהוי כלחות זקוקתו:
משום מלוה עבוד רבנן. שמתקיים מצות יבוס ולא העמידו איסור זיקה שהוא מדצריהם לאסור את לחותה היכא דהיא עליו איסור מלוה קמ"ל:
הכא ליכא שני דמוכת. שהרי שתינן מתייבמות ואמי למישרי אחות זקוקה בעלמא ואימא לא לייבמן קמ"ל:
פרוייהו מוכחי אהדדי. שזה לא יכול לישא את האחרת אלא זו וכן זו מוכחא מילתא שזו אסורה על זה וזו על זה לפיכך ליכא אחות זקוקתו:
היינו סך. דהא צהדיא קתני לה לעיל איסור **אמרינן אוקי איסור מלוה במקום ערוה**. להמייבם לחותה היכא דאין איסור מלוה אלא בלחת על האחד ולשני שתינן זקוקות דאי שרית לייבומי להאי שהאחת אסורה עליו אחי שני נמי לייבומי וקא פגע בלחות זקוקתו:
כגון אני קורא צה. ככל חמש עשרה עריות דצפ"ק^א אפשר להן להיות שמי לחיות נופלות לשני אחין והאחת אסורה על זה משום אחת מכל העריות הללו ומותרת לזה והשניה אסורה על זה משום אותו שם ערוה עלמנו ומותרת לזה ומתוך כך נמנאו שמי לחיות מתייבמות ולא פגעו בלחות זקוקה. וכולן פירשמי צפ"א (דף קז ע):
צאונסין. צתמו מאנוסתו כגון ראוותן אנס אשה והוליד צת וצא שמעון ואנס אנוסת אחיו והוליד צת ומישאו צת ראוותן וצת שמעון ללוי ויהודה אחי אציהן והרי הן לחיות מן האם צת שמעון מותרת לראוותן וצת ראוותן מותרת לשמעון ונמנאו שמי לחיות מתייבמות וכן צת צתו וכן כולן אע"ג דכל חמשה צבי דרישא משתכחי בנשואין הואיל וצתו לא משתכחא

שיהו שמי צנות של שני אחין לחיות מן האם שיש לה צת לא תני צהו האסורה לזה כו' הואיל וכולן איסור שם צת הן:
דלוינא דרבי שמעון היא דמשכחה צה. האסורה לזה כדמפרש רב ספרא לקמיה:
צפוגאפא לא איירי. רבי חייא:
האסורה לזה. אשת לוי האסורה ליששכר שצא ומנאה אסורה עליו מזיקת ראוותן שלא היה בעולמו ומותרת לזבולון כשנולד כבר מתייבמה ללוי וצייבם ולצסוק נולד שרי ר"ש ואשת יהודה אסורה לזבולון משום שמעון שלא היה בעולמו וכשנולד מנאה צאיסור ומותרת ליששכר:
בלא ייבם יהודה נמי. שרי ליששכר ובחמשה אחי משכחת לה מת ראוותן נולד יששכר ייבם לוי מת שמעון נולד זבולון ומת לוי בלא בנים ונפלו אשת לוי ואשת שמעון לפני יששכר וזבולון אשת לוי אסורה ליששכר מפני ראוותן בעלה הראשון ומותרת לזבולון ואשת שמעון מותרת ליששכר שהרי בעולמו היה ואסורה לזבולון:
ומשום צרה. האי דנקט ייבם יהודה משום צרה דבעי אשכוחי נמי בצרה האסורה לזה מותרת לזה אם צאו יששכר וזבולון לייבם לנשי לוי ויהודה הראשונה אשת לוי אסורה ליששכר משום צרת אשת אחיו שלא היה בעולמו וכן אשת יהודה על זבולון וכגון שהיו הצרות לחיות זו לזו ונכריות קרי להו אלל נשי ראוותן ושמעון דאיכא נמי השתא בצרות האסורה לזה מותרת לזה ואחותה כשהיא יבמתה כו' ואי לא ייבם יהודה לא מיתוקם מילתא דרבי חייא צאיסור צרה דאם נפלו שתי נשים משמעון שתינן אשת אח שלא היה בעולמו הן:
צרה דצרה מאי אינא למימר. היכי קריית האסורה לזה מותרת לזה צאיסור וצרות צרה דהא צרות צרומיהן נמי תנן צפ"ק [יג:]:
כגון דהדר יבמינהו גד ואשר. לנשי לוי ויהודה הראשונות ולהם נשים וייבם גד את אשת יהודה ואשר ייבם אשת לוי ומתו גד ואשר ונפלו לפני יששכר וזבולון ואם צאים לייבם נשי גד ואשר הראשונות אשת גד צרת אשת יהודה שהיתה צרת אשת שמעון שלא היה בעולמו אסורה לזבולון ומותרת ליששכר וכן אשת אשר על יששכר ומותרת לזבולון:
בשעה שנעשו צרות זו לזו. כגון ^אהשתא שנפלו לפניו ונעשו שמי לחיות צרות זו לזו ציקה:
לגזור משום שמי לחיות דעלמא. אע"ג דהא נמי מרישא שמעינן התם הוא לרננן לא גזרינן דאי נמי אחי למישרי לחיות דעלמא ליכא אלא איסור אחות זקוקה דרבנן אבל לר"ש דלמיר איסור אחות זקוקה ערוה גמורה היא דרחמנא פטרה וקיימא עליה צאיסור אשת אח לגזור היכא דלחותה אסורה משום ערוה ולא זקוקה ליה ונימא לא לייבם לאחותה דלא לימי לייבומי אחות זקוקה דעלמא קמ"ל:

והאמר

מסורת הש"ס

א) לעיל ב [יט.] סנהדרין נה, ט) לעיל ט., א) לעיל יט., ד) לעיל ב. וש"נ., ה) לעיל יט. קידושין נ., ו) לעיל יט. ומכר ר"ש זה עוד לעיל יח:.) א) קד' ב.,

✠✠✠

תורה אור השלם

1. ואפשר אל אֲחֻתָּה לא תִּקַּח לְצִרּוֹת עֲרֻתָּהּ עֲלֶיהָ בְּחַיֶּיהָ:
ויקרא יח יח

✠✠✠

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה בשעה וכו' כגון הכא שנפלו:

✠✠✠

מוסף רש"י

איסור מצוה ואיסור קדושה. ראה מוסף רש"י לעיל כו א.
שלשה אחין כו'. ומתו ונפלו לפני השליש, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. לפי ששתינן זקוקות לו מקדושי שני אחיו וזיקה הוי כקצת קדושתו, ואי מייבם מירא ממייהו קנסיב אחות זקוקתו בחייה, וזקוקתו הויא כאשמו, אבל חליה בעיא דלא אלס למיחוי כלחות אשה ממש להפטר בלא כלום (דעריל ח: ובעי"ז לעיר יס.).